

成都市武侯区人民检察院

起诉书

成武检刑诉〔2024〕XXX号

被告人陈浩，男，1990年11月3日出生，居民身份证号码5101*****5678，汉族，初中文化，外卖配送员，户籍所在地四川省成都市武侯区XX路XX号，住址同户籍所在地。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年7月11日被成都市公安局武侯分局刑事拘留，经本院批准，于2024年7月25日被成都市公安局武侯分局执行逮捕，现羁押于成都市武侯区看守所。

本案由成都市公安局武侯分局侦查终结，以被告人陈浩涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年8月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2024年8月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2024年6月20日，被告人陈浩在成都市武侯区XX银行网点办理银行卡一张（卡号：6217*****9999），开通网上银行和手机银行后，当日将该卡出售给绰号“张哥”的男子（身份不明，另案处理），获利人民币400元。

2024年6月22日至7月5日期间，上述银行卡累计接收来自多个账户的转入资金共计人民币980,000元，经核实涉及电信诈骗案件2起。上述资金均在到账后24小时内被转出。

2024年7月10日，被告人陈浩在成都市武侯区XX路XX号家中被抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

书证：银行开户记录、银行交易流水、户籍证明、抓获经过等；

电子数据：涉案银行卡网银转账记录；

被告人陈浩的供述与辩解。

本院认为，被告人陈浩明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行账户用于资金支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈浩到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈浩自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市武侯区人民法院

检察员：XXX

2024年8月10日

(院印)